

En la ciudad de La Plata, Capital de la Provincia de Buenos Aires, a los tres días del mes de Octubre de 2025 reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelación, Doctores Alejandro Luis Maggi y Juan Manuel Hitters, para dictar sentencia en la causa caratulada: CHAVEZ JOSE DEL LUJAN C/ GARCIA CLAUDIA CECILIA S/ ESCRITURACION, y habiéndose realizado el sorteo de ley, correspondió que la votación tuviera el siguiente orden: Dres. MAGGI ALEJANDRO LUIS - HITTERS JUAN MANUEL.

CUESTIONES

1. ¿Se ajusta a derecho la sentencia de fecha 18/6/25?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

V O T A C I Ó N

A LA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Alejandro Luis Maggi dijo:

I. Antecedentes.

La sentencia apelada hizo lugar a la demanda de escrituración promovida por Jose del Lujan Chavez contra Claudia C. García por el 50% del inmueble de la calle 74 n° 476 de ésta ciudad y rechazó la reconvencción por nulidad de boleto de compraventa y dación en pago.

Condenó a otorgar el acto escriturario dentro del plazo de 30 días e impuso las costas al demandado. Dicho pronunciamiento resultó apelado por el demandado, quien sostuvo su recurso con la correspondiente expresión de agravios , la que mereció réplica de la contraria.

II. Los agravios.

Se expondrán sucintamente los agravios vertidos por el recurrente, remitiéndome en lo demás a la respectiva pieza procesal "brevitatis causae".

Afirma el apelante que los testimonios brindados en el proceso acreditan la insolvencia del actor, especialmente las declaraciones de Medina y Figueroa.

Señala que aquellos manifestaron que Chavez no parecía una persona solvente y que enfrentaba dificultades económicas.

Agrega que de la prueba documental presentada se desprende la constancia de embargos que pesaban sobre los haberes del actor.

Se disconforma por no haber ponderado adecuadamente la pericia producida en autos por el martillero Sraini.

Subraya que no se acreditó en el presente el pago efectuado por el actor, quien , a su criterio, tenía la carga de dicha prueba.

Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura.

Se agravia por la aplicación incorrecta de la normativa civil, y por no realizar un análisis profundo acerca de la posibilidad de simulación o falta de verdadera voluntad contractual.

Por último se disconforma con la imposición de costas , calificándola de arbitraria.

Solicita se revoque la sentencia apelada declarándose la nulidad del boleto y la dación en pago.

III. Este Tribunal.

Abordando la tarea revisora resulta necesario a los fines del tratamiento del recurso, subrayar que el acto jurídico que da cuenta el boleto de compraventa de fecha 5/7/13 a través del cual el señor Garitamandia vende a los aquí actor y demandado el inmueble de la calle 74 n° 476 , ha sido reconocido por aquellos y no resultó objeto de ningún cuestionamiento jurídico.

Siendo ello así ,de dicho instrumento emerge el derecho que oportunamente adquirió el aquí actor al 50 % del bien.

Asimismo , ambas partes están contestes en que la escritura traslativa de dominio se otorgó solo a favor de la demandada en razón de la situación económica del actor.

Arribamos así a la cuestionada compraventa de fecha 11 de junio del año 2014 , día en el cual también se firmó la referida escritura traslativa de dominio (n° 25).

Liminarmente corresponde señalar que solo con el referido acuerdo del 5/7/13 , que no mereció embate alguno, el actor conserva su derecho al 50% del inmueble, sin perjuicio de la eventual existencia de alguna

obligación pendiente entre las partes.

Dicho lo cual, y entrando al análisis del boleto del 11 de junio de 2014, comienzo por citar los artículos 1026, 1028 y conc. del Código Civil, de los que se desprende el efecto del reconocimiento judicial de los documentos privados, el que se extiende a su contenido.

Es que la ley ha previsto una suerte de inescindibilidad entre el reconocimiento de la firma y el reconocimiento del cuerpo del documento (Belluscio Augusto C. "Código Civil Comentado", Tomo 4, pag. 664 y ss.).

De consiguiente, los cuestionamientos dirigidos a la carga de la prueba del pago carecen de sustento jurídico.

En lo que respecta al ataque referido al precio de dicha operación, no debe soslayarse que el referido boleto y la escritura traslativa de dominio se celebraron el mismo día.

Así las cosas, en la escritura el precio pactado ascendió a la suma de \$ 180.000, en tanto que en el boleto se acordó por el 50% \$ 90.000.

Dicho lo cual, subrayo que a nadie debe permitírsele hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cuando ella, interpretada objetivamente según la ley, los usos o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cuando hacerlo contraría tales parámetros.

De consiguiente, mal puede el apelante afirmar que el precio de venta del inmueble no refleja el valor de mercado al haberle asignado un precio específico igual en dos instrumentos diferentes.

La doctrina de los propios actos deriva del inexcusable deber que pesa sobre los sujetos del proceso de obrar con buena fe, y según ella está vedado desplegar una actividad procesal incompatible con otra anterior, que por su trascendencia y eficacia, ha permitido despertar en otros ciertas y fundadas expectativas (S.C.B.A., Ac. 89.057, sent. del 24/5/06; esta Sala III, causa n° 264.962, reg. sent. 39/18; causa n° 282.809 reg. sent. 160/25).

Sentado lo expuesto, y a fin de dar un tratamiento integral al recurso articulado, en primer lugar señalo que coincido con el análisis efectuado en la anterior instancia respecto de los testimonios brindados en el proceso.

Efectivamente los mismos resultan vagos e imprecisos resultando claramente insuficientes para acreditar un estado objetivo de insolvencia y la consecuente falta de pago (arts. 384 y 456 CPCC).

Por otra parte los agravios titulados como una incorrecta aplicación de la normativa civil no alcanzan un umbral mínimo que transite por una crítica concreta y razonada acerca de los fundamentos utilizados en el pronunciamiento apelado (art. 260 CPCC).

Por último, revistiendo la demandada reconviniendo la calidad de vencida, la imposición de costas ha sido correcta en los términos del artículo 68 del CPCC.

En suma, por los fundamentos aquí vertidos dejo propuesto a mi distinguido colega la confirmación del fallo en crisis.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A LA MISMA PRIMERA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Juan Manuel Hitters adhirió al voto que antecede, aduciendo idénticos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Alejandro Luis Maggi dijo:

Corresponde frente al acuerdo logrado confirmar la sentencia apelada, e imponer las costas de alzada al apelante (art. 68 C.P.C.C.).

A LA MISMA SEGUNDA CUESTIÓN, el señor Juez Doctor Juan Manuel Hitters adhirió al voto que antecede aduciendo idénticos fundamentos.

S E N T E N C I A

AUTOS Y VISTOS,

CONSIDERANDO:

Que en el precedente Acuerdo ha quedado establecido que la sentencia apelada se ajusta a derecho (ver citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales hechas en los considerandos de la presente).

POR ELLO: se confirma la sentencia apelada, y se imponen las costas de alzada al apelante (art. 68 C.P.C.C.). REG. NOT. DEV.